

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGIÓN JUDICIAL DE **BAYAMÓN**
SALA DE RELACIONES DE FAMILIA Y ASUNTOS DE MENORES

ROBERT ANTONIO SALCEDO SILVERIO
TCP ROBERT ANTHONY SALCEDO

DEMANDANTE,

v.

LUZ MARÍA CRUZ RIVERA
DEMANDADA.

CIVIL NÚM. BY**2026RF00080**

SALA: **3006**

SOBRE:

DIVORCIO

RUPTURA IRREPARABLE

**URGENTE MOCIÓN PARA QUE SE CAMBIE EL SEÑALAMIENTO A ESTADO DE LOS
PROCEDIMIENTOS PARA PODER ATENDER MEDIDAS CAUTELARES (ART. 447 DEL CÓDIGO CIVIL)**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandada, **LUZ MARÍA CRUZ RIVERA**, por conducto de su representación legal que suscribe, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. En el caso de epígrafe, la parte demandante-reconvenida presentó su réplica a la Reconvención el pasado viernes, 15 de mayo de 2026, a las 2:27 p.m. Véase Entrada Núm. 46. Debido a la hora en que fue presentado dicho escrito, la parte aquí compareciente advino en conocimiento efectivo de su contenido durante la mañana de hoy, lunes, 18 de mayo de 2026.
2. Según surge de la referida réplica, la parte demandante-reconvenida se opone a la solicitud de medidas cautelares presentada por la parte aquí compareciente al amparo del Artículo 447 del Código Civil. En particular, se opone a que se ordene al demandante sufragar los gastos ordinarios, necesarios y recurrentes de mantenimiento, conservación y administración de la propiedad conyugal localizada en Napa, California, así como los gastos legales correspondientes al divorcio.
3. Previo a la presentación de la réplica, las partes habían sostenido conversaciones extrajudiciales dirigidas a atender dicho asunto. No obstante, al surgir de la Entrada Núm. 46 que la parte demandante-reconvenida se opone a la medida cautelar solicitada, la parte aquí compareciente no tiene otra alternativa que acudir en auxilio de este Honorable Tribunal, a los fines de que se le conceda la oportunidad de presentar prueba sobre la necesidad, urgencia y procedencia de las medidas cautelares solicitadas.

4. Es meritorio señalar que, en el presente caso, las partes acordaron la fijación de una pensión *pendente lite* a favor de la Sra. Cruz Rivera. Sin embargo, dicha pensión no contempló ni incluyó los gastos relacionados con la propiedad conyugal localizada en Napa, California.
5. La negativa del demandante a atender los gastos necesarios para la preservación, mantenimiento y conservación de dicho bien común —propiedad que ha sido utilizada y continúa siendo utilizada por las partes— hace necesaria la intervención de este Honorable Tribunal para evitar que el activo conyugal se deteriore, se afecte su valor o se trasladen injustamente sus cargas a una sola de las partes.
6. Nuestro más Alto Foro ha reconocido que, cuando las partes no logran alcanzar acuerdos sobre las medidas provisionales, el Tribunal puede establecer sumariamente las medidas más urgentes y necesarias, haciendo uso de las facultades reconocidas en el Artículo 445 del Código Civil. *Torres González v. Zaragoza Meléndez*, 211 D.P.R. 821, 853 (2023).
7. Así las cosas, para el día de hoy, 18 de mayo de 2026, se encuentra señalada la vista de divorcio.
8. Ante esta situación, y dada la oposición expresada por la parte demandante-reconvenida, la parte aquí compareciente se ve en la obligación de solicitar que se le conceda la oportunidad de celebrar una vista de medidas cautelares previo a la adjudicación del divorcio. Ello resulta necesario para poder preparar y presentar la prueba correspondiente sobre la procedencia de las medidas solicitadas, particularmente en cuanto a los gastos ordinarios, necesarios y recurrentes relacionados con la propiedad conyugal de Napa, California.
9. Se hace constar respetuosamente que la presente solicitud no se presenta con el propósito de dilatar los procedimientos ni de alterar innecesariamente el curso ordinario del caso. Tampoco constituye la práctica de los abogados suscribientes presentar este tipo de reclamos el mismo día de una vista señalada. Por el contrario, la solicitud surge como consecuencia directa de los eventos procesales y legales acontecidos en el caso, particularmente de la posición asumida por la parte demandante-reconvenida en su réplica presentada el viernes, 15 de mayo de 2026. Ante ello, la parte aquí

compareciente tiene el deber de acudir oportunamente ante este Honorable Tribunal para salvaguardar los derechos de su representada, garantizar que pueda presentar la prueba pertinente y evitar que se adjudique el divorcio sin antes atender medidas cautelares necesarias para la protección de sus intereses y del bien común

10. Por todo lo anterior, se solicita muy respetuosamente que el señalamiento pautado para el día de hoy sea convertido en una vista de estado de los procedimientos, a los fines de atender la controversia surgida, calendarizar adecuadamente la vista de medidas cautelares y, posteriormente, señalar la vista de divorcio en una fecha que permita a las partes prepararse adecuadamente y al Tribunal contar con la prueba necesaria para resolver de forma justa y conforme a derecho

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí expuesto, declare HA LUGAR esta moción, cambie a estado de los procedimientos la vista actual para permitir calendarizar la vista de medidas cautelares y divorcio y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea a través de su presentación ante el **SUMAC**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Bayamón Puerto Rico, **18** de **mayo** de **2026**.

f/ **Mónica Timothée Vega**

LCDA. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com

f/ **Francisco J. Timothée Vega**

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC

PO Box 29194 San Juan PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com